

PORTARIA SECINT Nº 4.353, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019

Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, originárias da China e Taipé Chinês.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso V do Anexo I do Decreto nº9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX nº52272.001730/2018-69, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº8.058, de 26 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, comumente classificadas nos subitens 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China e Taipé Chinês, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:

Origem Produtor/ExportadorDireito Antidumping Definitivo (em US

/t)	</p>	</td>	</tr>	<tr>
				<td>
				<p class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p class="dou-paragraph">Shanxi
				Taigang Stainless Steel Co., Ltd. ., quando exportar por meio da empresa
				exportadora Tisco Stainless Steel (H.K.) Limited</p>
			</td>	<td>
				<p class="dou-paragraph">175,62</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p class="dou-paragraph">Shanxi Taigang
				Stainless Steel Co., Ltd</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p class="dou-paragraph">Galaxy International
				Trade (Wuxi) Co., Ltd.</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p class="dou-paragraph">Henan Jianhui
				Construction Machinery Co., Ltd.</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>
			</td>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">218,37</p>
			</td>	</tr>
			<tr>	<td>
				<p
				class="dou-paragraph">China</p>

Shanghai Stal Precision Stainless Steel Co., Ltd. 218,37 China Wuxi Steel Co. Ltd. 218,37 China Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 218,37 China Foshan Shunhengli Import & Export Ltd. 629,44 China Demais. 629,44 Taipé Chinês C.S.S.C 93,36 Taipé Chinês Chain Chon Industrial Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Datung Stainless Steel Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Froch Enterprise Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Genn-Hann Stainless Steel Enterprise Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Midson International Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês S-More Steel Materials Co., Ltd. 93,36 Taipé Chinês Stanch Stainless	
--	--

Steel Co., Ltd.	93,36
Taipé Chinês	T.M. Development Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	TSL Stainless Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Y C Inox Co., Ltd.
705,61	705,61
Taipé Chinês	Yuan Long Stainless Steel Corp. (YLSS)
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yes Stainless International Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yeun Chyang Industrial Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yieh Corporation Limited
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yieh Mau Corp.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yieh United Steel Corporation (YUSCO)
705,61	705,61
Taipé Chinês	Yue Seng Industrial Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yu Ting Industrial Co., Ltd.
93,36	93,36
Taipé Chinês	Yuen Chang Stainlees

Steel Co., Ltd.

93,36

Taipé Chinês

Demais

705,61

Art. 2º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo I.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCOS PRADO TROYJO

ANEXO I

1. DOS ANTECEDENTES

1.1. Do histórico

Em 10 de agosto de 1998, foi protocolada, pela empresa Cia. Aços Especiais Itabira - ACESITA, petição de início de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de produtos planos, laminados a frio, de aço inoxidável, de espessura não superior a 3 mm, classificadas nos subitens 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da África do Sul, Alemanha, Itália, Japão e México.

A partir de dados contidos na petição, foram constatadas importações originárias da França e da Espanha em volumes relevantes do produto em questão. Por conseguinte, tais países foram incorporados às origens investigadas para fins de início da investigação.

Em 30 de novembro de 1998, por meio da Circular SECEX no42, de 27 de novembro de 1998, foi iniciada investigação para averiguar a existência de dumping nas exportações para o Brasil de produtos planos, de aço inoxidável, laminados a frio, de espessura não superior a três mm, classificadas nos subitens 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da NCM, originárias da África do Sul, Alemanha, Espanha, França, Itália, Japão e México, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

A Portaria Interministerial no34, de 24 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 26 de maio de 2000, encerrou a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo sobre as importações de produtos planos, de aço inoxidável, laminados a frio, de espessura não superior a 3 mm, classificados nos subitens 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da NCM, originárias da África do Sul, Espanha, França, Japão e México, exclusive os aços refratários, entre os quais se classificam os aços AISI 309, 309S, 310, 310S, 311, 312H, 316Ti, 317, 321H e 347 e os aços inoxidáveis AISI 301L e DIN 1.4110, na forma de alíquotas ad valorem, conforme quadro a seguir:

País	Produtor/Exportador	Direito Antidumping	África do Sul

class="dou-paragraph">África do Sul</p>	
class="dou-paragraph">Columbus</p>	
class="dou-paragraph">6%</p>	
class="dou-paragraph">Demais</p>	
class="dou-paragraph">16,4%</p>	
class="dou-paragraph">Espanha</p>	
class="dou-paragraph">ACERINOX e demais</p>	
class="dou-paragraph">78,2%</p>	
class="dou-paragraph">França</p>	
class="dou-paragraph">UGINE e outros</p>	
class="dou-paragraph">30,9%</p>	
class="dou-paragraph">Japão</p>	
class="dou-paragraph">Kawasaki, Nippon Yakin, Kogyo, Nisshin Steel, Nippon</p>	
class="dou-paragraph">Metal, Nippon Steel, Sumitomo, Metal e demais</p>	
class="dou-paragraph">48,7%</p>	
class="dou-paragraph">México</p>	
class="dou-paragraph">Mexinox e demais</p>	
class="dou-paragraph">44,4%</p>	

class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">>Em 25 de fevereiro de 2005, a empresa ACESITA S.A. protocolou petição de revisão de final de período com o fim de prorrogar o direito antidumping aplicado às importações brasileiras de produtos planos, laminados a frio, de aço inoxidável, de espessura não superior a 3 mm, originárias da África do Sul, Espanha, França, Japão e México.</p>

class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">>A revisão foi iniciada por meio da Circular SECEX no31, de 23 de maio de 2005, publicada no D.O.U. de 25 de maio de 2005.</p>

class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">>A Resolução CAMEX no10, de 2 de maio de 2006, publicada no D.O.U. de 23 de maio de 2006, encerrou a revisão com a prorrogação do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de produtos planos de aço inoxidável, laminados a frio, de espessura não superior a 3 mm, exclusive os aços refratários, classificados nas normas AISI 309, 309S, 310, 310S, 311, 312H, 316Ti, 317, 321H e 347, os aços inoxidáveis AISI 301L e DIN 1.411 e o produto plano de aço inox, laminado a frio, denominado comercialmente como fita de aço inoxidável GIN-6 ou 7C27MO2 ou UHB716 de espessura entre 0,152 e 0,889 mm. O direito antidumping foi prorrogado na forma de alíquota específica, por dois anos. Tal prazo de aplicação foi justificado por se tratar de setor sensível, cujos preços tiveram comportamento influenciado pela demanda asiática, e por incertezas que permeavam o mercado internacional e limitavam previsões quanto à evolução desses preços. As alíquotas aplicadas estão detalhadas a seguir:</p>

class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">></p>	class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">></p>
---	---

class="dou-paragraph">Direito antidumping aplicado por meio da Resolução CAMEX n<u>o</u> 10, de 2006</p>	class="dou-paragraph">País</p>	class="dou-paragraph">Produtor/Exportador</p>	class="dou-paragraph">Direito Antidumping (US
--	--	---	---

África do Sul	Columbus	92,49
	Demais	245,17
Espanha	Todas as empresas	1.425,76
França	Todas as empresas	642,97
Japão	Todas as empresas	755,39
México	Todas as empresas	194,65

1.2 Da investigação original

Em 15 de dezembro de 2011, foi protocolada, pela Aperam Inox América do Sul S.A., petição de início de investigação de dumping nas exportações de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, originárias da África do Sul, da Alemanha, da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos da América (EUA), da Finlândia, de Taipé Chinês e do Vietnã, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática.

A investigação foi iniciada por meio da Circular SECEX no17, de 12 de abril de 2012, publicada no D.O.U. de 13 de abril de 2012.

Nos termos do inciso III do art. 41 do Decreto no1.602, de 23 de agosto de 1995, a investigação de dumping nas exportações da África do Sul e dos EUA para o Brasil foi encerrada, uma vez constatado que o volume de importações dessas origens foi insignificante, conforme consta da Circular SECEX no35, de 26 de julho de 2012, publicada no D.O.U. de 27 de julho de 2012.

Tendo sido verificada a existência de dumping nas exportações de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, originárias da Alemanha, China, Coreia do Sul, Finlândia, Taipé Chinês e Vietnã, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, conforme o disposto no art. 42 do Decreto no1.602, de 1995, a investigação foi encerrada, por meio da Resolução CAMEX no79, de 3 de outubro de 2013, publicada no D.O.U. de 4 de outubro de 2013, com a aplicação do direito antidumping definitivo, na forma de alíquota específica, conforme a seguir:

Direito antidumping aplicado por meio da Resolução CAMEX n^o 79, de 2013

País	Produtor/Exportador	Direito Antidumping (US\$/t)
Alemanha	Todos	952,90
China	Lianzhong Stainless Steel Corporation	853,46
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	235,59

Coreia do Sul	Demais	853,46
	Posco Pohang Steel Works	267,84
	Hyundai BNG Steel	267,84
Finlândia	Demais	940,47
	Outokumpu Stainless Oy	1.030,20
	Demais	1.076,86
Taipé Chinês	Yieh United Steel Corporation (Yusco)	616,67
	Yieh Mau Corp.	
	Tang Eng Iron Works Co., Ltd.	
	YC Inox Co. Ltd. (YC).	705,61
	Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.	673,18
	Ever Lasting Stainless Steel Indl. Co., Ltd.	
	Froch Enterprise Co., Ltd.	
	Genn Hann Stainless Steel Enterprise Co., Ltd.	
	Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd.	
	Lung An Stainless Steel Ind. Co., Ltd.	
	Mirage Precision Material Technology Co., Ltd.	
	S-More Steel Materials Co., Ltd.	
	Stanch Stainless Steel Co., Ltd.	
	Tung Mung Development Co., Ltd.	
	Yes Stainless International Co., Ltd.	
	YI Shuenn Enterprise Co., Ltd.	
	Yu Ting Industrial Co., Ltd.	
	Yuan Long Stainless Steel Corp.	
	Yue Seng Industrial Co., Ltd.	
	Yuen Chang Stainless Steel Co., Ltd.	
	Demais	705,61

Vietnã	Posco VST Co., Ltd.	568,27
	Demais	568,27

2 DA REVISÃO

2.1 Dos procedimentos prévios

Em 1º de dezembro de 2017, foi publicada a Circular SECEX nº64, de 30 de novembro de 2017, dando conhecimento público de que o prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, comumente classificadas nos subitens 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90, da NCM, originárias da Alemanha, China, Coreia do Sul, Finlândia, Taipé Chinês e Vietnã, encerrar-se-ia no dia 4 de outubro de 2018.

2.2 Da presente petição de revisão

Em 27 de abril de 2018, a Aperam Inox América do Sul S.A., doravante denominada Aperam ou peticionária, protocolou, por meio do Sistema DECOM Digital (SDD), petição para início de revisão de final de período com o fim de prorrogar o direito antidumping aplicado às importações brasileiras de laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, doravante denominados laminados a frio, comumente classificadas nos subitens 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da NCM, originárias da Alemanha, China, Coreia do Sul, Finlândia, Taipé Chinês e Vietnã, consoante o disposto no art. 106 do Decreto nº8.058, de 26 de julho de 2013, doravante também denominado Regulamento Brasileiro.

No dia 22 de maio de 2018, com base no §2º do art. 41 do Decreto nº8.058, de 2013, foram solicitadas à peticionária informações complementares àquelas fornecidas na petição.

A peticionária, após solicitação para extensão do prazo originalmente estabelecido para resposta ao referido ofício, apresentou tais informações tempestivamente no dia 7 de junho de 2018. A peticionária apresentou retificação voluntária dos dados apresentados em sua resposta ao ofício de informações complementares nos dias 6 e 17 de agosto de 2018.

2.3 Do início da revisão

Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção do direito antidumping aplicado às importações mencionadas levaria muito provavelmente à continuação da prática de dumping nas exportações de laminados a frio da China e à retomada da prática de dumping nas exportações da Alemanha, da Coreia do Sul, da Finlândia, de Taipé Chinês e do Vietnã para o Brasil e à retomada do dano dele decorrente, foi elaborado o Parecer DECOM nº25, de 2 outubro de 2018, propondo o início da revisão do direito antidumping em vigor.

Com base no parecer supramencionado, por meio da Circular SECEX nº41, de 2 de outubro de 2018, publicada no D.O.U. de 3 de outubro de 2018, foi iniciada a revisão em tela. De acordo com o contido no § 2º do art. 112 do Decreto nº8.058, de 2013, enquanto perdurar a revisão, o direito antidumping de que trata a Resolução CAMEX nº79, de 3 de outubro de 2013, publicada no D.O.U. de 4 de outubro de 2013, permanece em vigor.

2.4 Das notificações de início da revisão e da solicitação de informações às partes interessadas

Em atendimento ao disposto no art. 96 do Decreto nº8.058, de 2013, foram notificados do início da revisão, além da peticionária, as Embaixadas da Alemanha, da China, da Coreia do Sul, da Finlândia, de Taipé Chinês e do Vietnã no Brasil, a delegação da União Europeia no Brasil, o Departamento Econômico e Comercial da Embaixada da China no Brasil, os produtores/exportadores estrangeiros e os importadores brasileiros do produto objeto da revisão. Os produtores/exportadores e os importadores foram identificados por meio dos dados oficiais

de importação brasileiros, fornecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), do Ministério da Economia. Ademais, constava, das referidas notificações, o endereço eletrônico em que poderia ser obtida cópia da Circular SECEX no41, de 2018, que deu início à revisão.

Em relação à Alemanha, Coreia do Sul, Finlândia e Taipé Chinês, foram consideradas partes interessadas e foram devidamente notificados os produtores/exportadores que exportaram o produto objeto do direito antidumping durante o período de investigação de continuação/retomada de dano, tendo em vista que não houve exportações do produto objeto do direito antidumping dessas origens em volumes significativos no período de investigação de continuação/retomada de dumping, conforme consta no item 6.1.1 deste documento. No caso do Vietnã, como não houve exportações ao longo de todo o período de continuação/retomada de dano, considerou-se parte interessada e notificou-se a empresa produtora/exportadora identificada na investigação original. Já no caso China, tendo em vista que foi a única origem investigada da qual houve importações em volumes significativos no período de investigação de continuação/retomada de dumping, foram notificadas as empresas produtoras/exportadoras chinesas que exportaram o produto objeto do direito antidumping durante esse período. No caso dos importadores, tendo em vista as exportações realizadas em quantidades não representativas ao longo do período de análise de continuação/retomada de dumping de diversas origens, foram consideradas partes interessadas as empresas que importaram o produto objeto da revisão durante o período de análise de continuação/retomada de dano.

Aos produtores/exportadores identificados e aos governos das origens investigadas foi encaminhado o endereço eletrônico no qual pôde ser obtido o texto completo não confidencial da petição que deu origem à revisão, bem como suas informações complementares, mediante acesso por senha específica fornecida por meio de correspondência oficial.

Ademais, conforme disposto no art. 50 do Decreto no8.058, de 2013, foram encaminhados aos produtores/exportadores e aos importadores os endereços eletrônicos nos quais poderiam ser obtidos os respectivos questionários, que tiveram prazo de restituição de trinta dias, contado a partir da data de ciência, nos termos do art. 19 da Lei no12.995, de 2014.

Nos termos do § 3º do art. 45 do Regulamento Brasileiro, foi concedido o prazo de vinte dias, contado da data da publicação de início da revisão, para a apresentação de pedidos de habilitação de outras partes que se considerassem interessadas.

A empresa Outokumpu Brasil Comércio de Metais Ltda. (Outokumpu Brasil) solicitou tempestivamente habilitação como parte interessada em 16 de outubro de 2018, sem, no entanto, especificar qual situação ensejaria seu enquadramento em uma das situações previstas nos incisos I a V do § 2º do art. 45 do Decreto no8.058, de 2013. Em virtude disso, em 17 de outubro de 2018, foi solicitado que a requerente justificasse seu pleito.

Em resposta à solicitação, a empresa veio novamente aos autos, em 17 de outubro de 2018, e requereu sua habilitação, com fulcro nos incisos III e V do Decreto no8.058, de 2013. Desta feita, a empresa arrolou as seguintes justificativas, pelas quais entendeu ter interesse na presente revisão: i) a Outokumpu Brasil seria uma subsidiária da produtora/exportadora Outokumpu OY, empresa localizada na Finlândia e parte interessada no processo em tela; ii) a Outokumpu Brasil ofereceria serviços técnicos e administrativos inerentes às atividades de comercialização dos produtos exportados, não apenas pela Outokumpu OY, mas também da unidade da Outokumpu localizada na Alemanha; e iii) suas atividades estariam diretamente afetadas pelas variações comerciais sofridas pelo produto objeto da investigação.

Em 23 de outubro de 2018, indeferiu-se o pedido da Outokumpu Brasil, informando que a empresa não apresentou qualquer comprovação de que tenha realizado operação de importação do produto sujeito à medida em qualquer dos períodos de análise de dano. Além disso, a respeito do vínculo da Outokumpu Brasil com a produtora/exportadora finlandesa, informou-se que não foi possível afirmar, a partir dos documentos juntados

aos autos, que a Outokumpu Brasil figuraria como empresa subsidiária da Outokumpu OY. Por fim, no que se refere à prestação de serviços técnicos pela Outokumpu Brasil e pela alegada influência das “variações comerciais sofridas pelo produto objeto da investigação” na sua situação econômico-financeira e/ou operacional, foi informado à Outokumpu Brasil que tampouco foi demonstrado nos autos haver qualquer vínculo específico da empresa com o produto sujeito à medida. Destarte, a par dos argumentos apresentados, entendeu-se que não foi demonstrado, à luz do art. 45, §2º, do Decreto nº8.058, de 2013, legítimo interesse da Outokumpu Brasil na revisão em curso.

Em 22 de outubro de 2018, a Associação Brasileira dos Processadores e Distribuidores de Aços Inoxidáveis - APRODINOX solicitou tempestivamente habilitação como parte interessada, informando que a Associação congregaria os interesses dos processadores e distribuidores brasileiros de aço inoxidável plano. Com base no inciso II do § 2º do art. 45 do Decreto nº8.058, de 2013, a Associação foi considerada parte interessada na presente revisão.

Em 23 de outubro de 2018, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - Eletros solicitou tempestivamente habilitação como parte interessada, justificando representar os maiores fabricantes nacionais de eletrodomésticos e eletrônicos, que consomem os produtos laminados a frio na fabricação do produto final. Foram acatadas as argumentações da Eletros e foi deferido seu pedido de habilitação como parte interessada deste processo de revisão, com base no inciso II do § 2º do art. 45 do Decreto nº8.058, de 2013.

2.5 Do recebimento das informações solicitadas

2.5.1 Dos importadores

As seguintes empresas apresentaram suas respostas ao questionário do importador dentro do prazo prorrogado, após solicitação tempestiva e devidamente justificada: Whirlpool S.A. (Whirlpool), Mueller Fogões Ltda. (Mueller Fogões), Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda. (Atlas), Esmaltec S.A. (Esmaltec), KHS Indústria de Máquinas Ltda. (KHS), Tramontina Farroupilha S.A. - Indústria Metalúrgica (Tramontina Farroupilha), Tramontina S.A. - Cutelaria (Tramontina Cutelaria), Tramontina Teec S.A. (Tramontina Teec). Foram enviados ofícios de informações complementares para as empresas listadas, tendo sido respondidos por todas as empresas dentro do prazo estabelecido. Ademais, as regularizações dos representantes legais dessas empresas ocorreram de forma tempestiva.

A empresa Inconel Indústria e Comércio de Aços Ltda. solicitou tempestivamente prorrogação de prazo para resposta ao questionário do importador, mas não apresentou resposta no prazo estendido. A Mesal Máquinas e Tecnologia Ltda. apresentou resposta ao questionário no prazo originalmente estabelecido, contudo não apresentou resposta ao ofício de informações complementares, tampouco regularizou a representação dos seus representantes legais nos autos. Dessa forma, a resposta ao questionário apresentada pela empresa foi considerada inexistente.

As empresas Metalinox Cogne Aços Inoxidáveis Especiais Ltda. e Venax Eletrodomésticos Ltda. apresentaram resposta ao questionário somente em suas versões confidenciais, desacompanhadas das versões restritas, em desacordo, portanto, com os §§ 2º e 7º do art. 51 do Decreto nº8.058, de 2013. Dessa forma, estas empresas foram informadas de que suas respostas ao questionário seriam desconsideradas.

A Casa Inox São Paulo Ltda. apresentou pedido intempestivo de prorrogação de prazo para resposta ao questionário do importador, tendo sido notificada de que, por este motivo, seu pedido foi indeferido.

As empresas Forbo Siegling Brasil Ltda. (Forbo) e GL Eletro Eletrônicos Ltda. (GL) solicitaram tempestivamente prorrogação de prazo para apresentação de resposta ao questionário e informaram, no prazo estendido, não terem importado o produto objeto da investigação. Após reanálise dos dados de importação fornecidos pela RFB, identificou-se que os produtos importados por ambas as empresas não se enquadram na descrição do produto objeto da investigação e, portanto, Forbo e GL foram excluídas da lista de partes interessadas. Tendo

em vista que o produtor/exportador Mussel Maschinenbau GMBH da Alemanha apenas havia sido considerado parte interessada em função das importações realizadas pela Forbo, essa empresa também foi excluída da lista de partes interessadas.

Por correspondência eletrônica, as empresas Furukawa Electric Latam S.A., Castor Ferramentas para Pinturas Ltda. e Starrett Indústria e Comércio Ltda. apresentaram informações sobre a natureza de suas operações de importação, informando que não haviam importado o produto objeto da investigação. Em consulta aos dados detalhados de importação, identificou-se que os produtos importados por essas empresas efetivamente não se enquadravam na descrição do produto objeto da investigação, tendo sido, portanto, excluídas da lista de partes interessadas. Em decorrência da reanálise das operações de importação realizadas por essas empresas, os produtores/exportadores DMA Hamburg Inox and Alloys GMBH e Dosko Co. Ltd. foram igualmente excluídos da lista de partes interessadas desta revisão.

Os demais importadores identificados não responderam ao questionário enviado.

2.5.2 Dos produtores/exportadores

Em razão do elevado número de produtores/exportadores de laminados a frio para o Brasil da Alemanha, China, Coreia do Sul e Taipé Chinês, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 28 do Decreto nº 8.058, de 2013, foi efetuada seleção das empresas responsáveis pelo maior percentual razoavelmente investigável com vistas ao cálculo de margem individual de dumping. No que se refere aos produtores/exportadores da Finlândia e do Vietnã, não foi necessário realizar seleção.

Foram selecionadas para responderem ao questionário do produtor/exportador as seguintes empresas: Outokumpu Nirosta GMBH (Outokumpu Nirosta) e Thyssenkrupp Nirosta GMBH da Alemanha; Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (STSS) e Foshan Shunhengli Import & Export Ltd. da China (Foshan); Pohang Iron and Steel Company (POSCO) e Samsung CET Corporation da Coreia do Sul; e Y C Inox Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation (YUSCO) de Taipé Chinês.

As empresas Outokumpu Nirosta da Alemanha e Outokumpu Stainless OY da Finlândia solicitaram tempestivamente prorrogação de prazo para apresentação da resposta ao questionário do produtor/exportador, contudo não apresentaram resposta no prazo estendido. As empresas tampouco regularizaram a representação legal de seu representante, tendo sido havidas como inexistentes as solicitações de prorrogação de prazo.

A empresa STSS, da China, apresentou resposta ao questionário do produtor/exportador dentro do prazo prorrogado, após solicitação tempestiva e devidamente justificada. Após análise do questionário, constatou-se a necessidade de solicitar esclarecimentos e informações complementares. Neste sentido, foi expedida comunicação em 15 de janeiro de 2019. A empresa encaminhou sua resposta tempestivamente, após ter solicitado, mediante justificativa, prorrogação do prazo para resposta.

Adicionalmente, em razão de pedido apresentado pela Aperam em 14 de dezembro de 2018, para que a China, no que tange ao seu setor siderúrgico, não fosse tratada, para fins de cálculo do valor normal, como um país de economia de mercado, foi enviada solicitação à STSS a fim de que a empresa se manifestasse a esse respeito no mesmo Ofício mencionado no parágrafo anterior. No dia 18 de fevereiro de 2019, a STSS afirmou não concordar com a alegação de que os custos e preços não se encontrarem sob condição de economia de mercado na China e acrescentou que oportunamente apresentaria resposta a tal alegação. A empresa apresentou suas considerações a esse respeito nos dias 2 e 3 de maio de 2019, cujo teor está contido na Nota Técnica SDCOM nº 15, de 17 de maio de 2019. Em função da apresentação de documentos em inglês que não haviam sido originalmente elaborados nesse idioma, foi solicitado, em 8 de maio de 2019, que a empresa apresentasse as traduções juramentadas desses documentos. Em 31 de maio de 2019, a empresa apresentou manifestação em que aduz perda de objeto da solicitação para juntada das traduções juramentadas, na medida em que a autoridade investigadora havia conhecido dos documentos e sobre eles manifestado na Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019.

De acordo com o art. 18 da Lei nº 12.995, de 2014, para fins das investigações realizadas ao amparo dos Acordos que regulamentam as provisões dos artigos VI, XVI e XIX do GATT, aprovados pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, poderão ser incorporados aos autos documentos elaborados nos idiomas oficiais da Organização Mundial do Comércio - OMC, e, no caso de documentos elaborados em idiomas estrangeiros para os quais não haja tradutor público no Brasil, serão aceitas traduções para o idioma português efetuadas pela representação oficial da origem exportadora no Brasil, desde que acompanhadas de comunicação oficial atestando a autoria da tradução.

Não está presente neste caso hipótese para que a empresa se exima de juntar aos autos tradução juramentada dos documentos apresentados, porque há tradutor oficial no Brasil do idioma mandarim. Porém, em razão dos princípios da boa fé e da vedação de decisão surpresa, tendo a autoridade investigadora inadvertidamente tomado conhecimento dos documentos em tradução não oficial e emitido juízo por ocasião da Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019, a solicitação encaminhada em 8 de maio de 2019 perdeu objeto.

As demais empresas produtoras/exportadoras não apresentaram resposta ao questionário.

2.5.3 Das manifestações acerca do recebimento das informações

Em 19 de dezembro de 2018, a Aperam se insurgiu contra a apresentação de informações confidenciais, por parte dos importadores, que, na sua visão, estariam desacompanhadas de resumo restrito capaz de fornecer uma compreensão razoável.

A indústria doméstica especificou que, em relação ao item 1, seção III, do questionário do importador, todos os importadores, com exceção da Tramontina S.A. e a Tramontina Farroupilha, ter-se-iam limitado a apresentar justificativa de confidencialidade, ignorando a necessidade de submissão de resumo restrito da informação ou de justificativa da impossibilidade de sua elaboração.

Conduta semelhante teria ocorrido no que tange aos itens 4 e 7 da seção III, para os quais apenas a Tramontina Teec teria respeitado as exigências do Regulamento Brasileiro e do Acordo Antidumping.

Por sua vez, as informações requeridas no Apêndice III teriam sido sumarizadas pelas empresas, em suas versões restritas, por meio da exibição apenas das quantidades totais importadas, o que não seria suficiente para permitir uma razoável compreensão da matéria.

Embora seja de conhecimento da empresa que a autoridade investigadora já havia solicitado, para algumas empresas e informações, ajuste desses resumos, na sua avaliação, esses ajustes solicitados ainda seriam insuficientes.

Para a empresa Esmaltec, por exemplo, a Aperam entendeu que, além das informações já solicitadas, também seria necessária a apresentação de resumo restrito para as respostas aos itens 4, 5, 7, 8 e 10 da seção III do questionário.

Já no caso da KHS, a indústria doméstica requereu resumos restritos para as respostas aos itens 1, 4, 7 e 8, da seção II, além do Apêndice III do questionário do importador.

Por fim, no seu entender, a Muller Fogões deveria ser instada a apresentar resumos restritos das respostas aos itens 4, 7 e 8 da seção II, bem como do Apêndice III do questionário do importador.

A par disso, a Aperam solicitou que fosse demandada a correção, pelas empresas, das deficiências apontadas.

Quanto à resposta ao questionário do produtor/exportador da STSS, a Aperam, em 19 de dezembro de 2018, protestou que esta foi apresentada, em quase sua totalidade, em bases confidenciais e, para a maioria dessas informações, não haveria o correspondente resumo restrito nem justificativa de impossibilidade de sua elaboração.

Adicionalmente, em diversos casos, o pedido de confidencialidade não seria devidamente fundamentado, razão pela qual solicitou que a autoridade investigadora os analisasse de forma individualizada.

Quanto à versão restrita dos apêndices contendo as vendas da empresa, estas nem sequer permitiriam o conhecimento do preço médio praticado, o que contrariaria “jurisprudência” já firmada pela autoridade investigadora.

Outrossim, ter-se-iam identificado informações classificadas como confidenciais, que, porém, estariam apresentadas de forma restrita em resposta a outro item ou mesmo de modo público, na internet. A título exemplificativo, a indústria doméstica mencionou o Exhibit I-3-2, classificado como confidencial, cujas informações (partes relacionadas da empresa) poderiam ser encontradas na internet, conforme documento juntado no Anexo 1 à manifestação da Aperam. Além disso, o Exhibit-III-5-1 Product Brochure_RES, em sua folha 37, também traria informações sobre partes relacionadas.

Outro aspecto identificado pela Aperam refere-se ao fato de que, em certos itens, apenas parte da resposta teria sido apresentada de forma restrita. No entanto, “a leitura da versão restrita da resposta ao questionário, como por exemplo a resposta ao item 8.1.1, permite concluir que esses trechos não constituem resumo da informação classificada como confidencial. Portanto, nesses casos, também não foi apresentado resumo da informação confidencial”.

Nesse contexto, a Aperam listou uma série de Exhibits que, na sua visão, teriam sido apresentados em bases confidenciais, porém desacompanhados de resumo restrito ou justificativa para a ausência de sua apresentação.

Considerando as alegações anteriores, a Aperam solicitou que a autoridade investigadora demandasse o saneamento das falhas apontadas pela STSS, de modo a permitir seu exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em 4 de janeiro de 2019, a Aperam se manifestou especificamente a respeito da resposta ao pedido de informações complementares apresentada pela empresa Mueller Fogões em 18 de dezembro de 2018. Para a indústria doméstica, a Mueller Fogões, apesar de solicitado, não apresentou resumo restrito ou justificativa para a impossibilidade de sua elaboração quanto às respostas aos itens 1, 3 e 5 da seção III do questionário. A importadora ter-se-ia limitado a identificar tratar-se de informação confidencial e a apresentar justificativa de confidencialidade.

A conduta estaria resultando em cerceamento do direito de defesa da indústria doméstica. Por conseguinte, requereu a notificação da empresa quanto à desconsideração das informações, conforme previsto no art. 51, § 2o, do Decreto no8.058, de 2013.

Após solicitação, bem como autorização para prorrogação do envio das informações solicitadas, a STSS apresentou documento, em 20 de maio de 2019 em resposta aos argumentos de confidencialidade expostos abaixo:

7. “Em resposta à solicitação formulada por este d. departamento, a STSS vem respeitosamente apresentar o resumo não confidencial e a justificativa de confidencialidade para os itens relacionados:

Exhibit F: Resumo não confidencial e justificativa de confidencialidade: O presente documento é a minuta padrão de Contrato de Trabalho utilizada pela STSS. Trata-se, portanto, de documento sensível, devendo a sua confidencialidade ser mantida, uma vez que a sua divulgação resultaria em vantagem estratégica à concorrência.

Exhibit G. Não obstante esse documento ser um excerto de documento apresentado anteriormente, a STSS reapresenta a justificativa e o resumo: Nonconfidential summary and Justification of confidentiality: This document is the audit report of STSS for 2017. This information is presented on a confidential basis,

since it is strategic and confidential and cannot therefore be disclosed, otherwise it will give the company's competitors a competitive advantage. Disclosure of this information may result in loss to the company.

Trecho tarjado do item 2: Resumo não confidencial e justificativa de confidencialidade: Listagem das empresas fornecedoras de matérias primas para a STSS. Trata-se, portanto, de informação, devendo a sua confidencialidade ser mantida, uma vez que a sua divulgação resultaria em vantagem estratégica à concorrência.”

A Eletros apresentou manifestação, por meio da qual ressalta que as excessivas confidencialidades atribuídas nos dados referentes ao cálculo do valor normal e em outros indicadores de desempenho da indústria doméstica geraram condições desfavoráveis a participação das demais partes no processo. Portanto, de modo a se permitir uma maior contribuição, solicita que sejam fornecidos os dados restritos, em especial, do anexo 1 da manifestação apresentada ou que sejam disponibilizados, no mínimo, intervalos de valores para as demais partes.

Solicita, ainda, que seja apresentada nova versão restrita das folhas 137 a 139 do parecer de abertura, para que possam mensurar adequadamente um eventual dano da indústria doméstica resultante das importações investigadas.

2.5.4 Dos comentários acerca das manifestações

De acordo com os §§ 8º e 9º do art. 51 do Decreto nº 8.058, de 2013, não serão considerados documentos, dados e informações apresentados em bases confidenciais, quando o tratamento confidencial puder resultar no cerceamento do direito de defesa e do contraditório das demais partes interessadas. Além disso, de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 51 do mencionado Decreto, as partes deverão apresentar resumos restritos com detalhes que permitam a compreensão da informação confidencial fornecida.

Os itens 2.5.1 e 2.5.2 apresentam as informações recebidas e o tratamento a elas conferido, informando-se quais informações foram aceitas. Nesse sentido, foram consideradas para fins de formação do convencimento da autoridade investigadora apenas as informações que estão em conformidade com o disposto no art. 51 do Regulamento Brasileiro.

A autoridade investigadora, quando entendeu que as informações apresentadas pelas partes não estavam em conformidade com a norma de tratamento confidencial, oficiou as partes requerendo a correção das informações, oportunizando a regularização das informações.

2.6 Das verificações in loco

2.6.1 Da verificação in loco na indústria doméstica

Fundamentado no princípio da eficiência, previsto no caput do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e da celeridade processual, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, realizou-se a verificação in loco dos dados apresentados pela indústria doméstica previamente à elaboração do Parecer de início de revisão.

Nesse contexto, solicitou-se à APERAM, em face do disposto no art. 175 do Decreto nº 8.058, de 2013, anuência para que equipe de técnicos realizasse verificação in loco dos dados apresentados pela empresa, no período de 27 a 31 de agosto de 2018, em Timóteo - MG.

Após consentimento da empresa, foi realizada verificação in loco no período proposto, com o objetivo de confirmar e obter maior detalhamento das informações prestadas na petição de início da revisão de final de período e na resposta ao pedido de informações complementares.

Cumpriram-se os procedimentos previstos no roteiro previamente encaminhado à empresa, tendo sido verificadas as informações prestadas. Também foram verificados o processo produtivo do produto similar, a estrutura organizacional da empresa e as publicações utilizadas como base para apuração do valor normal das origens sujeitas à aplicação da medida antidumping, assim como os percentuais representativos de ágios/deságios em relação aos preços de referência. Finalizados os procedimentos de verificação, consideraram-se válidas as informações fornecidas pela peticionária, depois de realizadas as correções pertinentes.

Em atenção ao § 9º do art. 175 do Decreto nº 8.058, de 2013, a versão restrita do relatório da verificação in loco foi juntada aos autos restritos do processo. Todos os documentos colhidos como evidência do procedimento de verificação foram recebidos em bases confidenciais. Cabe destacar que as informações constantes neste documento incorporam os resultados da referida verificação in loco.

2.6.2 Da verificação in loco no produtor/exportador

Com base no § 1º do art. 52 do Decreto nº 8.058, de 2013, foram realizadas verificações in loco nas instalações do produtor/exportador STSS em Taiyuan - China, e em sua trading company relacionada Tisco Stainless Steel (H.K.) Limited (Tisco HK) em Hong Kong, nos períodos de 13 a 14 e 18 a 22 de março de 2019, respectivamente, com o objetivo de confirmar e obter maior detalhamento das informações prestadas pelas empresas no curso da revisão.

Foram cumpridos os procedimentos previstos nos roteiros de verificação, encaminhados previamente às empresas, tendo sido verificados os dados apresentados nas respostas aos questionários e em suas informações complementares. Os dados dos produtores/exportadores constantes deste documento levam em consideração os resultados dessas verificações in loco.

As versões restritas dos relatórios de verificação in loco constam dos autos restritos do processo e os documentos comprobatórios foram recebidos em bases confidenciais.

2.7 Da prorrogação e da divulgação dos prazos da revisão

No dia 15 de fevereiro de 2019, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX nº 8, de 14 de fevereiro de 2019, por meio da qual a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) decidiu prorrogar por até dois meses, a partir de 3 de agosto de 2019, o prazo para conclusão desta revisão e tornou públicos os prazos a que fazem referência os arts. 59 a 63 do Decreto nº 8.058, de 2013. As partes interessadas da presente revisão foram notificadas em 18 de fevereiro de 2019, sobre a publicação da referida circular.

No dia 20 de maio de 2019, foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX nº 32, de 17 de maio de 2019, por meio da qual a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) decidiu tornar público os novos prazos que servirem de parâmetro para o restante da revisão, conforme quadro abaixo:

Disposição legal - Decreto nº 8.058, de 2013		Datas previstas
art. 59	Encerramento da fase probatória da revisão	18 de junho de 2019
art. 60	Encerramento da fase de manifestação sobre os dados e as informações constantes dos autos	8 de julho de 2019

art. 61	Divulgação da nota técnica contendo os fatos essenciais que se encontram em análise e que serão considerados na determinação final	7 de agosto de 2019
art. 62	Encerramento do prazo para apresentação das manifestações finais pelas partes interessadas e Encerramento da fase de instrução do processo	27 de agosto de 2019
art. 63	Expedição, pela SDCOM, do parecer de determinação final	16 de setembro de 2019

As partes interessadas da presente revisão foram notificadas em 20 de maio de 2019 sobre a publicação da referida circular.

2.8 Da audiência

De acordo com o art. 55 do Decreto no8.058, de 2013, serão realizadas audiências com as partes interessadas, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, contanto que solicitadas no prazo de cinco meses, contado da data do início da investigação, e acompanhadas da relação dos temas específicos a serem nela tratados.

Em 1º de março de 2019, a Eletros solicitou tempestivamente realização de audiência no âmbito desta revisão. Os temas indicados pela Eletros estavam relacionados ao seguinte: a) inconsistências que teriam sido identificadas no cálculo do valor normal, incluindo a rota de produção empregada e o dado de frete internacional utilizado; e b) os indicadores de desempenho da indústria doméstica e a probabilidade de retomada de dano, incluindo as premissas consideradas em relação à possibilidade de retomada de dano, a ausência de evidências de que a retomada das importações acarretaria dano à indústria doméstica, o cálculo do preço provável das importações e o aumento de preços praticados pela indústria doméstica e seus reflexos sobre seus indicadores de rentabilidade.

Em 8 de março de 2019, as partes interessadas foram convidadas a participar da audiência, a versar sobre os seguintes temas: a) cálculo do valor normal construído, e b) probabilidade de retomada de dano à indústria doméstica decorrente das importações de laminados a frio das origens investigadas. A audiência foi realizada em 8 de abril de 2019, tendo comparecido representantes da Aperam, POSCO, Atlas, Mueller Fogões, Tramontina Farroupilha, Tramontina Cutelaria, Tramontina Teec, Whirlpool, Eletros, APRODINOX e representantes dos Governos de Taipé Chinês e Vietnã.

Nos termos do § 6º do art. 55 do Decreto no8.058, de 2013, no que se refere às informações apresentadas oralmente durante a audiência, somente serão consideradas aquelas protocoladas no prazo de dez dias após sua realização. Tendo em vista que foram verificados problemas técnicos no SDD durante o período de 15 a 24 de abril de 2019 que impossibilitaram a transmissão eletrônica de documentos, o prazo para protocolo das manifestações foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à normalização do sistema, qual seja, 25 de abril de 2019. Protocolaram tempestivamente as manifestações após a audiência a Aperam, Atlas, APRODINOX, Eletros, Whirlpool, Tramontina Teec, Tramontina Farroupilha, Tramontina Cutelaria e Mueller Fogões. Essas manifestações foram devidamente incorporadas neste Documento.

2.8.1 Das manifestações sobre a audiência

Em manifestação protocolada antes da realização da audiência, em 28 de março de 2019, a Aperam manifestou inicialmente que a Eletros utilizou a expressão “dentre outros” ao elencar os temas relacionados ao cálculo do valor normal que trataria na audiência. Para a petionária, a Eletros não teria cumprido com o disposto no § 1º do art. 55 do Decreto no8.058, de 2013, não sendo possível à Aperam manifestar argumentos acerca de temas que não teriam sido especificados.

Em manifestação pós-audiência, apresentada na data em 22 de abril de 2019, a Aperam solicitou inicialmente que informações acerca de dados relativos a empresas associadas que teriam sido fornecidas pela Eletros durante a audiência fossem desconsideradas no presente processo, uma vez que essas informações não foram indicadas como temas a serem tratados na audiência.

2.8.2 Dos comentários sobre as manifestações

Com relação à manifestação da Aperam referente a vagueza dos temas requeridos pela Eletros para serem tratados em audiência, corroborou-se o entendimento da peticionária de que a não especificidade dos temas implica o indeferimento da solicitação e a restrição da audiência aos temas com delimitação específica e com justificativa pertinente. Nesse sentido, convocou-se audiência para tratar de temas específicos e informou às partes que só seriam consideradas na audiência os temas constantes do ofício de convocação para a audiência. Não obstante, informou-se às partes que quaisquer outras alegações poderiam ser apresentadas nos autos da revisão durante a fase instrutória do processo.

2.9 Da Nota Técnica acerca da conclusão sobre a prevalência de condições de economia de mercado no segmento produtivo objeto desta revisão

Foi disponibilizada às partes interessadas a Nota Técnica SDCOM no15, de 17 de maio de 2019, em que se concluiu que, em conformidade com a normativa brasileira de defesa comercial e com lastro na legislação multilateral, em especial o disposto no Artigo 15(a) do Protocolo de Acessão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC), não prevalecem condições de economia de mercado no segmento produtivo do produto similar objeto da presente revisão.

Portanto, para fins de apuração do valor normal desta revisão, concluiu-se pela utilização de metodologia alternativa que não se baseie em uma comparação estrita com os preços ou os custos domésticos chineses, conforme elementos de prova constantes dos autos até o final da fase probatória deste processo.

2.9.1 Das manifestações a respeito da conclusão da Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019

Em 19 de junho, a STSS encaminhou petição rebatendo as alegações feitas pela autoridade investigadora. A empresa, independentemente dos efeitos da vigência ou não da alínea (a) (i) do artigo 15 do Protocolo de Acessão da China à OMC, acredita operar sob condições de mercado como qualquer entidade corporativa do mundo.

Afirmou que a autoridade investigadora teria falhado em se estabelecer que a indústria de aço da China não opera em condições de mercado baseado na perspectiva apenas de 49% de suas empresas estatais, ignorando as leis da oferta e da demanda.

Manifesta, ainda, que a autoridade investigadora teria tido uma percepção incorreta quanto à questão do “excesso de capacidade” na China, afirmando que: “em um mercado livre e competitivo, se um setor particular da indústria aparenta estar com a denominada capacidade excedentária, isto se dá por força de mercado, e quaisquer economistas concordariam que sob a chamada economia de não mercado, dificilmente há problemas de excesso de capacidade, porque não há concorrência e todo o desenvolvimento econômico está organizado sob um controle central.”

Outro ponto abordado pela STSS seria em relação à influência que os partidos políticos exerceriam sobre as empresas chinesas. Esta faz um paralelo do que ocorre no mercado brasileiro, citando como exemplo as empresas públicas: Vale, Petrobras e a Eletrobrás; e questiona se essas empresas também não operariam sob os princípios de economia de mercado.

Avalia se haveria “algo errado em se elaborar planos quinquenais na China” e se haveria algum país no mundo que não elaborasse planos ou diretrizes governamentais. E, mais uma vez, cita o Brasil, que: “tem planos governamentais diferentes para o desenvolvimento de diferentes indústrias, como indústrias de veículos, e isso não significa que a indústria de veículos não operaria seus negócios de acordo com as regras de economia de mercado.”

Afirma, ainda, que: “na China existem muitas empresas na indústria de aço inoxidável cuja competitividade entre elas é muito maior que a competitividade no Brasil, onde existiria monopólio”.

Cita que a Aperam não conseguiu comprovar a existência de um membro do partido comunista no comando da STSS e que o estudo apresentado traz apenas informações gerais sobre a legislação e a influência do partido comunista nas companhias estatais, não apontando detalhes sobre qual o tipo de influência que o partido comunista exerceria sobre as empresas siderúrgicas, entidades privadas.

Em relação às questões trabalhistas, a empresa cita o artigo 18 da “Lei das Sociedades da República Popular da China”, que contradiria o argumento de que os funcionários não teriam direito a greve e que o governo chinês proibiria a formação de sindicatos independentes e associações de classe.

Alega que ao se discutir a respeito de reestruturações ou questões relacionadas à alteração de suas operações comerciais ou às demais regras aplicáveis, a empresa deve solicitar a opinião dos seus funcionários por meio de seu representante no congresso ou por meio do seu respectivo sindicato.

A empresa, por fim, solicitou que fossem revistas as conclusões apontadas na Nota Técnica, por não serem objetivas e por não se basearem em evidências positivas. Corroboram, ainda, que emprego e desemprego são devidamente regulamentados pelas leis de trabalho na China ao contrário do afirmado no documento.

A STSS afirma que a autoridade investigadora fez uma análise bastante “superficial” ao se considerar que há distorção no mercado caso existam certos subsídios e que confundiu conceitos de direitos antidumping com de direitos compensatórios, indo contra princípios estabelecidos pela OMC.

Ressaltou que a análise e as conclusões negativas feitas pelas autoridades brasileiras relativas ao estabelecimento de que o valor normal para a STSS pode ser baseado nos próprios preços não são comprovados por evidências. Que as alegações de “excesso de capacidade”, taxas de lucros e dividendos e as influências do governo na indústria não seriam fundamentadas de acordo com evidências convincentes. As conclusões da Nota Técnica seriam orientadas para os resultados, careceriam de explicações quanto às linhas de raciocínio tomadas e seriam sem força de evidência.

Em sede de manifestações finais, a STSS reiterou que a autoridade investigadora e a indústria doméstica não foram capazes de cumprir com o artigo 15(a) do Protocolo de Acesso da China à OMC, invertendo o ônus da prova e demonstrando que a STSS ou o seu setor produtivo não operaria em condições de mercado. Pontuou que foi realizada uma análise genérica, deixando de considerar as informações contidas nos questionários enviados e na verificação in loco realizada na China.

Afirmou que a indústria doméstica se valeu de um parecer genérico para justificar a não concessão de status economia de mercado no processo. A produtora/exportadora chinesa assegurou que o parecer teria sido utilizado em outros casos de investigação de dumping relacionados a produtos siderúrgicos e que este não traria menção a nenhum elemento relacionado ao produto similar, ou não estabeleceria nenhuma relação à STSS e ao seu setor produtivo; impossibilitando, dessa forma, uma contraprova por parte da empresa chinesa, já que ao seu ver, os argumentos levantados não lhe dariam respeito. Questionou, ainda, a atitude da autoridade investigadora de não ter mencionado o assunto ao longo da verificação in loco realizada em suas instalações.

2.9.2 Dos comentários acerca da conclusão da Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019

Recorde-se, inicialmente, que, diante da expiração do Artigo 15(a)(ii) após transcorridos 15 anos da data de acesso, ou seja, a partir do dia 12 de dezembro de 2016, a prática relacionada a investigações de dumping no Brasil foi alterada.

Anteriormente, nas investigações de dumping sobre produtos originários da China cujo período de investigação se encerrava até dezembro de 2016, os atos de início das investigações apresentavam a menção expressa ao fato de que a China não era considerada país de economia de mercado para fins de defesa comercial.

Posteriormente, porém, nas investigações de dumping contra a China cujo período de investigação era posterior a dezembro de 2016, não foram feitas mais menções expressas no ato de início das investigações sobre tal condição de a China ser ou não considerada país de economia de mercado para fins de defesa comercial. Deste modo, a utilização de metodologia alternativa para apuração do valor normal da China não era mais “automática”.

No âmbito deste processo, foi emitida a Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019, em que se concluiu que não prevalecem condições de economia de mercado no segmento produtivo do produto similar objeto da presente revisão.

No caso concreto, ficou comprovado, a partir dos dados trazidos aos autos pela indústria doméstica, que não prevalecem condições de economia de mercado no setor siderúrgico chinês. Por seu lado, a STSS teve ampla oportunidade para refutar os elementos trazidos pela Aperam, mas não obteve sucesso. Por ocasião de suas últimas manifestações, antes da divulgação dos fatos essenciais sob julgamento e em sede de manifestações finais, colacionadas aos autos, a STSS apresentou tão somente alegações, não apresentando elementos probatórios para infirmar as conclusões obtidas pela autoridade investigadora. Nesse sentido, mantém-se a decisão da Nota Técnica SDCOM nº 15, de 2019, de que, para fins de apuração do valor normal desta revisão, será utilizada metodologia alternativa que não se baseie em uma comparação estrita com os preços ou os custos domésticos chineses, conforme elementos de prova constantes dos autos até o final da fase probatória deste processo.

Mesmo assim, sua cooperação será levada em consideração na medida em que os dados relacionados ao preço de exportação da empresa chinesa serão considerados para fins de determinação final.

2.10 Do encerramento da fase probatória

Em conformidade com o disposto no caput do art. 59 do Decreto nº 8.058, de 2013, a fase probatória da investigação foi encerrada em 18 de junho de 2019, ou seja, 29 dias após a publicação da Circular que divulgou os prazos da revisão.

2.11 Da solicitação de elaboração de determinação preliminar

Em 29 de maio de 2019, a STSS encaminhou ofício solicitando a emissão de determinação preliminar com base no §6º do artigo 67 do Decreto nº 8.058, de 2013, para subsidiar a apresentação de eventual compromisso de preços.

Em 10 de junho, foi indeferida a solicitação com base no §1º do artigo 65 do Regulamento Brasileiro, por ter sido expirado o prazo para a elaboração da Determinação Preliminar.

A STSS encaminhou, em 13 de junho de 2019, pedido de reconsideração do indeferimento da solicitação, o qual foi respondido por meio de documento oficial, que afirmou não haver amparo legal para a solicitação, ratificando o conteúdo do ofício anterior.

Em resposta, em 18 de junho, a empresa informou que procederá à oferta de compromisso de preço assim que forem disponibilizados os dados de margem de dumping e a margem de subcotação.

Em correspondência anexada no SDD, a Aperam afirmou concordar com o indeferimento da solicitação de determinação preliminar solicitado pela STSS, uma vez que não se manifestou tempestivamente para a apresentação do pleito.

2.12 Da divulgação dos fatos essenciais sob julgamento

Com base no disposto no caput do art. 61 do Decreto no 8.058, de 2013, foi disponibilizada às partes interessadas a Nota Técnica no28, de 07 de agosto de 2019, contendo os fatos essenciais sob julgamento e que embasariam a determinação final a que faz referência o art. 63 do mesmo Decreto.

Em 08 de agosto de 2019 divulgou-se uma errata à Nota Técnica no28, de 2019, em decorrência de ter sido verificada a necessidade de realização de ajuste metodológico nos cálculos referentes aos preços da indústria doméstica em P5, utilizados para fins de apuração da subcotação dos preços prováveis das exportações das origens analisadas. Na metodologia anterior, o preço havia sido apurado pela média simples dos preços de cada operação de venda, passando a ser calculado pela média ponderada dos preços das operações de venda.

Em 16 de agosto de 2019, a Eletros - Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos apresentou petição em que apontou erro material na apuração do Imposto de Importação (II) e do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) utilizados no cálculo de subcotação para o preço provável das importações originárias da África do Sul. Segundo a Eletros os valores do II e do AFRMM teriam sido apresentados em moeda incorreta. Os valores apresentados na tabela de subcotação em dólares estadunidenses para a África do Sul, constantes do parágrafo 965, teriam reproduzido os mesmos valores, em reais e sem conversão cambial, da tabela de cálculo de subcotação em reais do parágrafo 918, ambos relativos à nota técnica de fatos essenciais.

A Eletros apontou ainda inconsistência na conversão cambial dos preços da indústria doméstica utilizada no cálculo da subcotação para o preço provável, que afetaria de maneira significativa o resultado dessa análise para fins de determinação final. Para corroborar a aparente inconsistência, a associação indicou que a conversão entre os preços da indústria doméstica apresentados em reais e em dólares estadunidenses implicaria uma taxa de câmbio média inferior à menor taxa de câmbio diária apurada no período.

Após análise das informações apresentadas pela Eletros, em 23 de agosto de 2019, foi emitida nova errata à Nota Técnica no28, de 2019, corrigindo as inconsistências verificadas e reabrindo o prazo de apresentação das alegações finais.

2.13 Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 62 do Decreto no8.058, de 2013, no dia 27 de agosto de 2019 encerrar-se-ia o prazo de instrução da revisão em questão. Contudo, em decorrência da divulgação da Errata à Nota Técnica em 23 de agosto de 2019, foi devolvido o prazo para manifestações finais, o prazo de instrução da revisão foi encerrado em 16 de setembro de 2019, sem qualquer prejuízo às partes.

As partes interessadas Aperam, Aprodinox, Eletros, Posco e STSS apresentaram suas alegações finais tempestivamente.

Cabe registrar que, atendidas as condições estabelecidas na Portaria SECEX no58, de 29 de julho de 2015, por meio do SDD, as partes interessadas tiveram acesso no decorrer da revisão a todas as informações não confidenciais constantes do processo, tendo sido dada oportunidade para que

defendessem amplamente seus interesses.

3 DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

3.1 Do produto objeto do direito antidumping

O produto objeto do direito antidumping são os produtos planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, exportados pela Alemanha, China, Coreia do Sul, Finlândia, Taipé Chinês e Vietnã para o Brasil, doravante denominado laminado a frio.

Os produtos planos de aço inoxidável, doravante simplesmente, aços inoxidáveis, são ligas de ferro (Fe) e cromo (Cr) com um mínimo de 10,5% de Cr. Outros elementos metálicos também integram estas ligas, como níquel (Ni), carbono (C), silício (Si), manganês (Mn), fósforo (P) e enxofre (S), mas o Cr é considerado o elemento mais importante porque é o que dá aos aços inoxidáveis uma elevada resistência à corrosão.

Nos aços inoxidáveis, dois elementos se destacam: o cromo, sempre presente, por seu importante papel na resistência à corrosão, e o níquel, por sua contribuição na melhoria das propriedades mecânicas.

Simplificadamente, pode-se dividir os aços inoxidáveis em dois grandes grupos, quais sejam, os da série 300 e os da série 400. Os da série 300 são os aços inoxidáveis austeníticos, aços não magnéticos com estrutura cúbica de faces centradas, basicamente ligas Fe-Cr-Ni. A série 400 é a dos aços inoxidáveis ferríticos, que são aços magnéticos com estrutura cúbica de corpo centrado, basicamente ligas Fe-Cr. Esses aços, por sua vez, podem ser divididos em dois grupos: os ferríticos propriamente ditos, que em geral apresentam o cromo mais alto e o carbono mais baixo, e os martensíticos, nos quais predomina teor de cromo mais baixo e de carbono mais alto, em comparação com os ferríticos.

Cada série de aço inoxidável é dividida em tipos distintos, conforme a composição específica, o que implica também, normalmente, distintas utilizações. Internacionalmente, utiliza-se para a definição dos distintos tipos de aços inoxidáveis nomenclaturas internacionais, sendo a mais utilizada a nomenclatura do American Iron and Steel Institute - AISI. O Brasil, por meio da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, segue a mesma nomenclatura do AISI. Existem, contudo, outras nomenclaturas internacionais que especificam os diferentes tipos de aços inoxidáveis podem ser utilizadas, a depender da região/país no qual o produto é fabricado/comercializado. A título exemplificativo, a tabela a seguir mostra a equivalência entre algumas dessas nomenclaturas.

Equivalência de
nomenclaturas
internacionais

ABNT/AISI	Euronorm	W.N.	DIN 17707	JIS	BSI	AFNOR	SIS	UNE
Brasil/EUA	União Europeia	Alemanha	Alemanha	Japão	Grã Bretanha	França	Suécia	Espanha
304	X6CrNi1810	1.4301	X5CrNi1810	SUS 304	304 S 31	Z6CN18092333	X6CrNi1910	
		1.4303	X5CrNi1812	304	304 S 15			
304L	X3CrNi1810	1.4307	X2CrNi1811	SUS 304L	304 S 11 Z2CN18102352		X2CrNi1910	
		1.4306						

304H	--	1.4948	--	SUS F 304H	304 S 51 --	--	X6CrNi1910
430	X6Cr17 1.4016	1.4016	X6Cr17	SUS 430	430 S 17Z8C17	2320	X6Cr17

Os aços inoxidáveis são fabricados e comercializados com uma grande variedade de acabamentos. Muito embora não seja exaustiva, a norma ASTM A-480 define os acabamentos mais utilizados nos aços inoxidáveis. Esses acabamentos são citados a seguir:

No1: Laminado a quente, recozido e decapado. A superfície é um pouco rugosa e fosca. É um acabamento frequente nos materiais com espessuras não inferiores a 3,00 mm, destinados às aplicações industriais. Muitas vezes, na fabricação da peça final, o material é submetido a outros acabamentos, como o lixado, por exemplo;

No2D: Laminado a frio, recozido e decapado. Muito menos rugoso que o acabamento No1, mas mesmo assim apresenta uma superfície fosca, popularmente denominada mate. Este acabamento não é utilizado, por exemplo, no aço 430, já que com este acabamento, durante a conformação, estes materiais dão lugar ao aparecimento de linhas de Lüder;

No2B: Laminado a frio recozido e decapado seguido de um ligeiro passe de laminação em laminador com cilindros brilhantes (skin pass). Apresenta um brilho superior ao acabamento 2D e é o mais utilizado entre os acabamentos da laminação a frio. Como a superfície é mais lisa, o polimento resulta mais fácil que nos acabamentos Nos1 e 2D;

BA: Laminado a frio com cilindros polidos e recozido em forno de atmosfera inerte. Superfície lisa, brilhante e refletiva, características que são mais evidentes na medida em que a espessura é mais fina. A atmosfera do forno pode ser de hidrogênio ou misturas de hidrogênio e nitrogênio;

No3: Material lixado em uma direção. Normalmente o lixamento é feito com abrasivos de grana (tamanho do grão de diamante) de aproximadamente 100 mesh;

No4: Material lixado em uma direção com abrasivos de grana de 120 a 150 mesh. É um acabamento com rugosidade menor que a do No3;

No6: Material com acabamento No4, acabado com panos embebidos em pastas abrasivas e óleos. O aspecto é fosco, satinado, com refletividade inferior à do acabamento No4. O acabamento não é dado em uma única direção e o aspecto varia a depender do tipo de pano utilizado;

No7: Acabamento com alto brilho. A superfície é finamente polida, mas conserva algumas linhas de polido. É um material com alto grau de refletividade obtido com polimentos progressivos cada vez mais finos;

No8: Acabamento espelho. A superfície é polida com abrasivos cada vez mais finos até que todas as linhas de polimento desapareçam. É o acabamento mais fino que existe e permite que os aços inoxidáveis sejam usados como espelhos. Também é utilizado em refletores; e

Acabamento TR: Acabamento obtido por laminação a frio ou por laminação a frio com recozimento e decapagem de maneira que o material tenha propriedades mecânicas especiais. Geralmente as propriedades mecânicas são mais elevadas que a dos outros acabamentos e a principal utilização é em aplicações estruturais.

Há ainda outros tipos de acabamentos de aços inoxidáveis não incluídos na norma acima mencionada, dentre os quais citam-se:

No0: Laminado a quente e recozido. Apresenta a cor preta dos óxidos produzidos durante o recozimento. Não é realizada decapagem. Às vezes são vendidas desta forma chapas de grande espessura, particularmente de aços inoxidáveis refratários, que serão utilizados em altas temperaturas;

No5: O material do acabamento No4 submetido a um ligeiro passe de laminação com cilindros brilhantes (skin pass). Apresenta um brilho maior que o acabamento No4;

RF (Rugged Finish): Obtido com lixas, com grana entre 60 e 100 mesh. A aparência é de um lixamento com alta rugosidade. A rugosidade varia de 2,00 a 2,50 microns Ra;

SF (Super Finish): Acabamento do material com lixas com grana de 220 a 320 mesh. É um lixamento de baixa rugosidade, variando entre 0,70 e 1,00 microns Ra;

ST (Satin Finish): Acabamento com Scotch Brite, sem uso de pastas abrasivas. O material possui uma rugosidade que varia entre 0,10 e 0,15 microns Ra, mesmo que sua aparência seja fosca;

HL (Hair Line): Material com acabamento em linhas contínuas, realizado com lixas com grana de até 80 mesh. É também um lixamento de alta rugosidade (2,00 a 2,50 microns Ra); e

BB (Buffing Bright): Polimento feito com granas que variam entre 400 e 800 mesh. É um material muito brilhante. A rugosidade é inferior a 0,05 microns Ra.

Os laminados a frio investigados são fabricados e comercializados em diversas formas, dentre essas bobinas, chapas e tiras/fitas.

Os laminados a frio tipo 304 são utilizados na fabricação de torres, tubos, tanques, estampagem geral, profunda e de precisão, com aplicações diversas, como em utensílios domésticos, instalações criogênicas, destilarias, fotografia, assim como nas indústrias aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, de papel e celulose, têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, de laticínios, farmacêutica, cosmética, química, dentre outras.

Os laminados a frio tipo 430 são utilizados em aplicações diversas, tais como talheres, baixelas, pias de cozinha, fogões, tanques de máquinas de lavar roupa, lava-pratos, fornos micro-ondas, cunhagem de moedas, dentre outras. Esse tipo de aço também é utilizado em revestimentos de balcões e em gabinetes de telefonia.

Acerca do processo produtivo do produto objeto do direito antidumping, as principais etapas são as seguintes: redução, aciaria, laminação a quente e laminação a frio.

Na etapa da redução, os altos fornos são alimentados com fontes de ferro e coque, formando assim o ferro-gusa líquido. O coque é obtido pelo aquecimento a altas temperaturas do carvão mineral na coqueira. Conforme consta na petição, pode haver diferenças na cesta das fontes de ferro utilizadas, que consistem em minério de ferro, sínter e pelotas.

A peticionária informou também que as siderúrgicas podem apresentar algumas diferenças de concepção, sendo que algumas usinas podem realizar o fluxo de produção via ferro-gusa, o qual seria utilizado pela maioria das empresas, e outras podem obter o aço exclusivamente por meio da sucata. Caso a usina utilize exclusivamente a sucata, estas seriam introduzidas no forno a arco no início da etapa seguinte, que é a aciaria. Cumpre esclarecer que as usinas que produzem o aço por meio do ferro-gusa também utilizam a sucata como insumo, mas não de maneira exclusiva.

Na verificação in loco na peticionária, a empresa afirmou que, pelo seu conhecimento, os produtores asiáticos utilizariam majoritariamente o fluxo via ferro-gusa, sendo que produtores europeus poderiam utilizar o fluxo via sucata.

A descrição detalhada das etapas de aciaria, laminação a quente e a frio constam do próximo item.

3.2 Do produto fabricado no Brasil

O produto fabricado no Brasil são os produtos laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos tipo 304 (304, 304L e 304H) e de aços inoxidáveis ferríticos tipo 430, laminados a frio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, mas inferior a 4,75 mm, totalmente processados na forma de bobinas, tiras ou chapas.

A Aperam fabrica os laminados a frio nas larguras padrão de 1.040 mm, 1.240 mm, 1.270 mm, 1.320 mm, 1.020 mm, 1.220 mm, 1.250 mm e 1.295 mm, sendo possível, entretanto, fornecer o produto na largura que o cliente demandar. Os laminados a frio são fabricados pela peticionária com os seguintes acabamentos:

No2B;

No3;

No4;

No6;

Acabamento TR;

BB (Buffing Bright);

RF (Rugged Finish);

SF (Super Finish); e

HL (Hair Line).

O processo produtivo do produto similar tem início com a redução, etapa em que os altos-fornos são alimentados com minério de ferro e carvão vegetal, para obtenção do ferro-gusa líquido. Ressalte-se que, diferentemente dos produtores estrangeiros, que utilizam o coque como redutor nos altos-fornos, a indústria doméstica utiliza carvão vegetal.

Na etapa seguinte, o ferro-gusa líquido é colocado no carro torpedo e transferido para a aciaria, onde sofre um primeiro pré-tratamento, sendo removidas as impurezas como fósforo, enxofre, carbono e nitrogênio. O teor de carbono é reduzido de 4% para no máximo 0,5%. Na aciaria também é onde a sucata é reintroduzida no processo produtivo, por meio dos fornos a arco.

Na aciaria, é definido qual tipo de aço será fabricado através da adição das ferro-ligas. Nesta etapa são adicionados cromo (na forma de ferro-cromo ou sucata de aços inoxidáveis), menores quantidades de nióbio, titânio, ferro silício e ferro manganês, sendo feito um ajuste fino de temperatura e composição química, terminando na solidificação do aço líquido na forma de placas. No caso da fabricação de aço 304, é ainda adicionado níquel (na forma de níquel eletrolítico, ferro-níquel ou sucata de aços inoxidáveis tipo 304). Ao final da etapa da aciaria, o aço, ainda líquido, é enviado aos equipamentos de lingotamento contínuo, que o solidificam no formato de placas.

A etapa seguinte é a laminação a quente, que consiste na conformação a quente das placas com redução significativa de espessura. A laminação ocorre da seguinte forma: primeiro, as placas são reaquecidas. Posteriormente, é feito o ajuste preliminar de espessura, para, então, ser iniciada a laminação nos laminadores Rougher e Steckel a fim de obter bobinas a quente, de 2 a 8 mm de espessura.

As bobinas laminadas a quente são, então, direcionadas para a laminação a frio. Até esta etapa, a linha de produção é compartilhada com outros produtos em maior ou menor escala, em cada uma das principais etapas do processo de produção: redução, aciaria a laminação a quente.

Na laminação a frio, as bobinas passam pelas preparadoras de bobinas, linhas de recozimento e decapagem, laminadores a frio e equipamentos auxiliares, de modo a se atingir espessuras que podem variar de 0,35 mm a 4,75 mm.

Os laminados a frio fabricados no Brasil são utilizados nas mesmas aplicações e estão sujeitos aos mesmos regulamentos técnicos que o produto objeto do direito antidumping. De acordo com a peticionária, o regulamento mais utilizado é o AISI.

A Eletros, inclusive, destacou que o produto objeto da presente revisão é largamente utilizado na indústria de transformação, envolvendo os mais variados setores econômicos, principalmente para as empresas associadas, e de significativo impacto para os consumidores brasileiros.

3.3 Da classificação e do tratamento tarifário

O produto objeto da investigação é normalmente classificado nos subitens tarifários 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00 e 7220.20.90 da NCM, que englobam diversos tipos de produtos. Os referidos subitens encontram-se descritos a seguir:

<p style="text-align: j